



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 68 Data 28-04-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P. PER L'ANNO 2020. CONFERMA.
--------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 13:00, in attuazione del Decreto del Sindaco n. 3 del 26/03/2020 alla presenza del Segretario Comunale e del Sindaco si è svolta la Giunta Comunale via Skype, attraverso i mezzi telematici a disposizione nella sede comunale di Piazza della Pace. Sono collegati contestualmente via Skype il Segretario Comunale e i sigg:

		Presenti / Assenti
SISTI PAOLA	- SINDACO	P
CAPETTA ALESSANDRO	- VICE SINDACO	P
ALBERGHI JACOPO	- ASSESSORE	P
GIANNARELLI GIONNI	- ASSESSORE	P

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori:

Presiede l'adunanza il Sindaco Paola Sisti.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Del Ry Marina

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- I Responsabili dei servizi interessati – Dott. BRUSCHI Antonio - hanno espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 48;

Visto il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione C.C. n. 35/2019;

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", che, tra l'altro, differisce al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;

Vista la legge 27.12.2019 n. 160, G.U. n. 304 del 30.12.2019, legge di bilancio 2020;

Visto il D.Lgs. vo 507/93 e ss.mm.ii., relativo alla disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 154 del 22.04.2008, relativa all'approvazione delle Tariffe per l'applicazione della T.O.S.A.P. per l'anno 2008, confermate anche per gli anni successivi con rispettive deliberazioni, da ultimo con deliberazione G.C. n. 59 del 20.03.2019;

Ritenuto di dover provvedere alla conferma delle Tariffe per l'anno 2020;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di confermare, per l'anno 2020, le tariffe per la T.O.S.A.P. in vigore per l'anno 2019, approvate con deliberazione n. 154/2008 e già riconfermate, da ultimo, con deliberazione n. 59 del 20.03.2019;
- 3) Di dare atto che restano confermati gli sconti, agevolazioni, esenzioni e riduzioni previsti da precedenti deliberazioni e dal vigente regolamento TOSAP;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

Firmato:

Il Segretario Comunale Dr.ssa Del Ry Marina
Il SINDACO SISTI PAOLA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 30-04-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata compresa nell'elenco Prot. 5906 del 30-04-2020 delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il Messo Comunale

Firmato Cardelli Fabio

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 28-04-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa Del Ry Marina



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 85 Data 07-05-2020	OGGETTO:APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P. TEMPORANEA PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONI.
--------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 13:00, in attuazione del Decreto del Sindaco n. 3 del 26/03/2020 alla presenza del Segretario Comunale e del Sindaco si è svolta la Giunta Comunale via Skype, attraverso i mezzi telematici a disposizione nella sede comunale di Piazza della Pace. Sono collegati contestualmente via Skype il Segretario Comunale e i sigg:

		Presenti / Assenti
SISTI PAOLA	- SINDACO	P
CAPETTA ALESSANDRO	- VICE SINDACO	P
ALBERGHI JACOPO	- ASSESSORE	P
GIANNARELLI GIONNI	- ASSESSORE	P

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori:

Presiede l'adunanza il Sindaco Paola Sisti.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Del Ry Marina

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- I Responsabili dei servizi interessati – Dott. BRUSCHI Antonio - hanno espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 48;

Visto il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione C.C. n. 35/2019;

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che, tra l'altro, differisce al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 e dato atto che, pertanto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;

Vista la legge 27.12.2019 n. 160, G.U. n. 304 del 30.12.2019, legge di bilancio 2020;

Visto il D.Lgs. vo 507/93 e ss.mm.ii., relativo alla disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in particolare gli articoli da 38 a 57;

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n. 68 del 28.04.2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P. PER L'ANNO 2020. CONFERMA";

Ritenuta l'opportunità, in considerazione della crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria in essere da COVID-19, di stabilire, per il corrente anno, un aiuto alle attività commerciali presenti sul territorio anche attraverso l'introduzione di una riduzione per particolari casistiche, nei limiti normativamente previsti;

Considerato, pertanto, di poter introdurre una riduzione della TOSAP Temporanea del 50%, qualora richiesta dalle attività commerciali - e assentita dai competenti uffici a seguito di verifica di comprovata fattibilità tecnico-procedurale - che ne abbiano bisogno al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di distanziamento sociale in vigore e/o di prossima emanazione;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta diminuzioni di entrate per l'ente, risultando l'affidamento della riscossione della TOSAP a canone fisso dalla Soc. ICA S.r.l., giusta deliberazione G.C. n. 348 del 30.12.2019, e relativa alle sole attività temporanee;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere come sopra espresso;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di proporre al Consiglio Comunale l'introduzione della riduzione relativa alla applicazione della T.O.S.A.P. Temporanea per l'anno 2020 di cui in premessa;
- 3) Di dare atto che la predetta riduzione risulta quantificata nel 50% della tassa temporanea quantificata secondo le tariffe in vigore, e si applica, per il solo anno 2020, qualora richiesta dalle attività commerciali - e assentita dai competenti uffici a seguito di verifica di comprovata fattibilità tecnico-procedurale - che ne abbiano bisogno al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di distanziamento sociale in vigore e/o di prossima emanazione;

- 4) Di attribuire natura anche regolamentare alla presente deliberazione;
- 5) Di trasmettere copia della presente alla I.C.A. S.r.l., affidataria del servizio di accertamento e riscossione della tassa in parola;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

Firmato:

Il Segretario Comunale Dr.ssa Del Ry Marina
Il SINDACO SISTI PAOLA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 11-05-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata compresa nell'elenco Prot. 6327 del 11-05-2020 delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il Messo Comunale
Firmato Cardelli Fabio

Il Segretario Comunale
Firmato Dr.ssa Del Ry Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 07-05-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale
Firmato Dr.ssa Del Ry Marina